مَجْمُوعُ ثَلَاثِ رَسَائِلَ فِي النِّكَاحِ

تأليف:

الشيخ أبي بكر يوسف هراب

لأولى: في خطبة النّكاح

لثانية: في الترغيب في النّكاح

لثالثة: في أركان النّكاح وشروطها وصور صيغته

خرَّج أحاديثها وعلّق عليها واعتنى بتصحيحها

عبد الله معلم عبد عد

الطبعة الثالثة : مزيدة ومنقّحة ومهذّبة

ربيع الأول: ١٤٤٢هـ - ٢٠٢٠م

الناشر: مكتبة الأنوار للنشر والتوزيع

هاتف الناشر: 0615275912

مقديشواالصومال


بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمة وجيزة للمؤلف

نسبه: هو الشيخ العلامة الفقيه المحدث أبو بكر بن يوسف بن هراب بن أفرح بن جنقو بن أحمد يري بن أبي بكر الجلجدودي مولدا، المقدشي مسكنا، الشافعي مذهبا.

اشتهر أبوه يوسف بـ(كُرُسْ مَكَرِي)

ولادته: ولد بنواحي قرية (برجان) سنة (١٣٧٨هـ) تقريبا، وهي قرية من قرى (جَلْهَرِيْرِي) تعلم القرآن الكريم – وهو ابن ثمانية – من المعلم حسين بن وهليه بن عبسي المشهور (بالشيخ حسين صغير (يري).

رحلته إلى العلم: وارتحل إلى مقديشو طالبا لعلوم الشريعة الإسلامية، وعمره إذ ذاك ست عشرة أو خمس عشرة سنة تقريبا .

مشائخه: تعلم الآجرومية من الشيخ نور الدين روبله حورشو، وتعلم لامية الأفعال من الشيخ نور أبسغ، وتعلم القطر الندى، ومتممة الآجرومية وشرح ابن عقيل من الشيخ عبد الله المشهور (بالأسود).

وتعلم الفقه من الشيخ عبدله وهليه جعل، وتعلم العقائد من الشيخ حسين عطا، وتعلم الحديث من الشيخ حسين عطا، والشيخ عبدله وهليه، وتعلم التفسير من الشيخ حسين عطا .

تلامذته: ومن تلامذته عبد الله عبد هراب، والشيخ عبد الله علي كلمي، والشيخ عبد الرحمن عثمان فارح عداوه، والمعلم عبد الله عثمان فارح عداوه، والشيخ مومن حسن دلحو، والشيخ إسماعيل عبد محمد جرن، والمعلم أحمد جمعاله عداوه، والمعلم الشيخ عبد الولي محمد فيذو، وعبد

الله معلم عبد عد، وعلس عبد سيعو، وعبد الناصر كذل طحلو، وغيرهم .

وكان الشيخ أبوبكر معروفا بتدريس الفقه والحديث ومصلح علم الحديث، وأخذتُ من فمه من الفقه شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع، والرياض البديعة، وهذه الرسالة التي بين أيدينا، ومن الحديث متن أبي جمرة، ومن مصطلح الحديث البيقونية، ونخبة الفكر، وشرحها نزهة النظر، وتقريب النووي

وفاته: توفي يوم الاثنين في شهر شعبان يوم السابع عشر منه سنة ١٤٣١هـ، وعمره إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة، ودفن قُرْبَ (مستشفى داينيلي)،وحضر دفنه وجنازته جم كثير من العلماء والخواص والعوام وغيرهم ممن لا يحصون .

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الرِّسَالَةُ الْأُوْلَيْ فِيْ خُطْبَةِ النِّكَاْحِ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاْ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىْ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾ ([1]).

---

[1]) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾ ([1]).

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾ ([2]).

الْنِّكَاْحُ مُعِيْنٌ لِلْدِّيْنِ وَمُهِيْنٌ لِلْشَّيْطَاْنِ، وَحِصْنٌ دُوْنَ عَدُوِّ اللهِ حَصِيْنٌ، وَسَبَبٌ لِلْتَّكْثِيْرِ الَّذِىْ بِهِ مُبَاْهَاْةُ([3]) سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ لِسَائِرِ الْنَّبِيِّيْنَ.

---

[1]) سورة النساء، الآية: ١.

[2]) سورة الأحزاب، الآية: ٧٠-٧١.

(3) قوله: مباهاة: أي مفاخرة، مأخوذ من قولهم: تباهوا أي تفاخروا .

وَهُوَ سُنَّةُ الأَنْبِيَاْءِ وَفِعْلُ الأَتْقِيَاْءِ، وَشَعَائِرُ الإِسْلاَمِ، وَجُنَّةٌ مِنَ الْفَحْشَاْءِ([1])، وَإِذْنٌ وَأَدَبٌ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ وَالْسَّمَاْءِ يَجْعَلُ الْبَعِيْدَ قَرِيْبًا وَالأَجْنَبِيَّ نَسِيْباً([2])، الْحَمْدُ للهِ، اللهُ الْمَعْبُوْدُ، والْمُصْطَفَىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

([1]) قوله: شعائر: جمع شعيرة أوشعارة، وهي كل ما جعل علما لطاعة الله تعالى، وقوله: جنة: بالضم السُّترة وما استتر به من سلاح، والجمع جُنَنٌ، وقوله: الفحشاء: من الفحش، وهو مأخوذ من فحش كقبح وزنا ومعنى، يقال: أتى بالفحشاء أي بالقول الفاحش أو القول السيئ، والفعل كذلك، ولعل المراد بالفحشاء هنا الزنا كما يعلم من السياق .

([2]) قوله: نسيبا: هكذا وقع في خطبة المؤلف بالسين، والمعنى حينئذ يجعل الأجنبي ذا نسب، ويحتمل أنه بالصاد والمعنى حينئذ يجعل الأجنبي ذا نصيب من التركة، ولعلّ هذا الأخير هو الأظهر الأنسب لهذا المقام والله أعلم بالصواب.

وَخَيْرُ مَاْ عُمِلَ بِهِ كِتَاْبُ اللهِ الْهَاْدِيْ الْمُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَلاَلِ والْحَرَاْمِ ، أُزَوِّجُكَ وَأُنْكِحُكَ عَلَىْ مَاْ أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاْكٍ بِمَعْرُوْفٍ أَو تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَاْنٍ، زَوَّجْتُكَ مُحَكِّمَتِي فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ بِإِذْنِهَاْ إِيَّاْيَ وَبِمَهْرٍ عَيْنُهُ كَذَاْ أَوْ عَدَدُهُ كَذَاْ، قَبِلْتُ نِكَاحَهَاْ وَتَزْوِيْجَهَاْ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ. وَسَتَأْتِي صُوَرُ صِيْغَةِ الْنِّكَاْحِ فِي الْرِّسَاْلَةِ الْثَاْلِثَةِ، وَهَذِهِ صِيْغَةٌ مِنْهَاْ.

(الرِّسَاْلَةُ الثَّاْنِيَةُ فِي التَّرْغِيْبِ فِي النِّكَاْحِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَالدُّعَاْءِ لِلزَّوْجَيْنِ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالْأَمْرِ بِأَخْذِ نَاْصِيَةِ الزَّوْجَةِ)

قَالَ اللهُ تَعَالَىْ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ ﴾ (١).

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىْ: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ﴾ (٢) الآية.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىْ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ (٣).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ: "يَا مَعْشَرَ(٤)

---

(١) سورة النور، الآية: ٣٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ٣.

(٣) سورة الرعد، الآية: ٣٨.

(٤) المعشر : الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، وفي الحديث " إنا معاشر الأنبياء لا نورث" أخرجه البخاري (٢٧٧٦ و ٣٠٩٤).

الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(١). رَوَاْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ:" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا ولِحَسَبِهَا ولِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا: فَاظْفَرْ بِذَاْتِ الدِّيْنِ

---

(١) قوله: الوجاء: بالكسر والمد، رضُّ أي دقُّ عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء، والفضخ كسر الشيء، والانفضاخ الانكسار.

(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥و٥٠٦٦) ومسلم (١٤٠٠)وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

تَرِبَتْ([1]) يَدَاكَ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي ([2]).

وَلِمُسْلِمٍ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَيْ دِيْنِهَاْ وَمَاْلِهَاْ وَجَمَاْلِهَاْ فَعَلَيْكَ بِذَاْتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاْكَ" ([3]).

([1]) قوله: تربت يداك: مأخوذ من قولهم: تَرِبَ الشيءُ أصابه التراب، ومنه ترب الرجل أي افتقر كأنه لَصِقَ بالتراب، وتربت يداه دعاء عليه أي لا أصاب خيرا .

([2]) أخرجه البخاري (٥٠٩٠) ومسلم،(١٤٦٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

([3]) أخرجه مسلم (١٤٦٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٤٦٧) وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه.

وَلِمُسْلِمٍ وَالْبَيْهَقِيِّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو" إِنَّ الْدُّنْيَا كُلَّهَاْ مَتَاْعٌ وَخَيْرُ مَتَاْعِ الْدُّنْيَاْ الْمَرْأَةُ الْصَّاْلِحَةُ" ([1]).

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَاْلَ: قَاْلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىْ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ:" تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ " رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده حسن ([2]).

([1]) أخرجه مسلم (١٤٦٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٤٦٨) وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

([2]) أخرجه أبو داود (٢٠٥٠) والنسائي ج ٦ ص ٦٥ والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٤٧٥) وغيرهم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه بإسناد حسن، وقال الحاكم في (المستدرك) ج ٢ ص ١٧٦: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْداً وَيَقُوْلُ" تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه أحمد وابن حبان والبيهقي وإسناده حسن (١) .

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَتَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْراً أَمْ ثَيِّباً؟ قُلْتُ ثَيِّباً، قَالَ: أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟" رواه البخاري

---

(١) أخرجه أحمد (١٢٢٠٢) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٤٧٦) وابن حبان (٤٠١٧) وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد حسن، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ج ٤ ص ٢٥٨: إسناده حسن .

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي ([1]).

وَعَنْ أَبِيْ أَيُوْبٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ والتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ" رواه أحمد والترمذي والبيهقي وإسناده حسن([2]).

([1]) أخرجه البخاري (٢٠٩٧ و٥٠٨٠) ومسلم (١٤٦٧) وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

([2]) أخرجه أحمد (٢٣٤٧١) والبيهقي في (شعب الإيمان) (٧٣٢٢) والترمذي (١٠٨٠) وحسّنه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وإسناده حسنن ، وأورده الحافظ السيوطي في (الجامع الصغير) ج ٢ ص ٤٨، ورمز له بالحسن، وفي رواية أحمد (الحناء)بدل (الحياء)، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه جماعة من الحفاظ من قبل حفظه، ولكن لحديثه شواهد، ولذا حسّنه الترمذي وغيره.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّأَ ([1]) إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ يَقُوْلُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد وابن حبان وإسناده صحيح ([2]).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْنِيْ أُمِّيْ فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ،

([1]) قوله: رفأ: مأخوذ من رفّأ ترفئة وترفيئا دعا له بالرفاء والبنين، والرفاء بالمد الالتئام والاتفاق، يقال للمتزوج بالرفاء والبنين .

([2]) أخرجه الترمذي (١٠٩١) وأحمد (٨٧٣٣) وأبو داود (٢١٣٠) وابن ماجه (١٩٠٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٨٤١) وابن حبان (٤٠٥٢) والدارمي (٢١٧٤) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقهم الذهبي.

فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ رواه البخاري ومسلم ([1])

وَرَوَى عَمَرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَىْ خَادِماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا ([2]) عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

---

(١) أخرجه البخاري (٣٨٩٤ و ٣٨٩٦ و ٥١٣٣ و ٥١٥٦) ومسلم (١٤٢٢) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٨٤٣) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح.

(٢) قوله: جبلتها: مأخوذ من جبل الله أي خلقه، والجِبلة بوزن القبلة الخِلقة، ومثلها الجِبِلَّة، وهي الخلقة والطبيعة، يقال: جبلهم الله يجبُل ويجبِل أي خلقهم، وعلى الشيء طبعه وجبله كأجبله .

وَإِذَا اشْتَرَىْ بَعِيْراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ (١) سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وإسناده حسن (٢).

قال أبو داود : زاد أبو سعيد(٣):"ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاْصِيَتِهَاْ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَاْدِمِ".

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَاْلَ: قَاْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَاْ أَرَاْدَ أَنْ يَأْتِيَ

---

(١) وقوله: ذروة: هي من كل شيء أعلاه.

(٢) أخرجه أبوداود (٢١٦٠) والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (٢٤٠) وابن ماجه (١٩١٨) والبيهقي في (السنن الكبرى) (١٣٨٣٨) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، وصححه النووي، وحسنه السيوطي في (الجامع الصغير) ج ١ ص ٤٦٥.

(٣) وأبو سعيد هذا: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشجّ الكوفي من رجال الأمهات الست.

أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا" رواه البخاري ومسلم وغيرهما ([1]).

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ"([2]) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

([1]) أخرجه البخاري (١٤١و ٣٢٧١ و ٣٢٨٣ و٥١٦٥ و٦٣٨٨ و٧٣٩٦) ومسلم (١٤٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٨٤٤) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

([2]) أخرجه الحاكم ج ٢ ص ٢٠٠ والبزار (١٤٣٣) والبيهقي (١٤٦٨٦) وأحمد ج ٤ ص ٥ (١٦٠٧٥) وابن حبان ج ٩ ص ٣٧٤ (٤٠٦٦) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وصححه الحاكم، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ج ٤ ص ٢٨٩ : رجال أحمد ثقات.

(الرِّسَالَةُ الثَّالِثَةُ فِيْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوْطِهَا وَصُوَرِ صِيْغَتِهِ)

فَأَمَّا أَرْكَانُهُ فَخَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: زَوْجٌ، وَالثَّانِيْ: زَوْجَةٌ، وَالثَّالِثُ: وَلِيٌّ، وَالرَّابِعُ شَاهِدَانِ، وَالْخَامِسُ صِيْغَةٌ، وِلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الخَمْسَةِ شُرُوْطٌ:

وَأَمَّا شُرُوْطُ الزَّوْجِ فَثَمَانِيَةٌ، الْأَوَّلُ كَوْنُهُ حَلاَلاً، وَالثَّانِيْ كَوْنُهُ مُخْتَاْراً، وَالثَّالِثُ كَوْنُهُ مُعَيَّناً.

وَالرَّابِعُ كَوْنُهُ عَالِماً بِاسْمِ الْمَرْأَةِ أَوْ نَسَبِهَا أَوْعَيْنِهَاْ وَحِلِّهَاْ لَهُ، وَالْخَامِسُ كَوْنُهُ ذَكَراً يَقِيْناً، وَالسَّادِسُ أَنْ لَّاْ تَكُوْنَ بَيْنَهُمَاْ مَحْرَمِيَّةٌ، وَالسَّابِعُ كَوْنُهُ مُسْلِماً، وَالثَّامِنُ كَوْنُهُ خَالِياً عَنْ مَوَانِعِ الْنِّكَاحِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ بَعْضُهُمْ هَذَاْ الْشَّرْطَ

وَأَمَّاْ شُرُوْطُ الْزَّوْجَةِ فَثَمَانِيَةٌ :

الْأَوَّلُ كَوْنُهَاْ أُنْثَىْ يَقِيْناً، وَالثَّانِيْ كَوْنُهَاْ حَلاَلاً، وَالثَّالِثُ كَوْنُهَاْ مُعَيَّنَةً، وَالرَّابِعُ كَوْنُهَاْ خَالِيَةً عَنْ نِكَاْحٍ وَعِدَةِ غَيْرِ الْخَاْطِبِ، وَالْخَاْمِسُ أَنْ لَّاْ تَكُوْنَ مُلَاْعَنَةً، وَالسَّاْدِسُ أَنْ لَّاْ تَكُوْنَ خَاْمِسَةً إِذَاْ كَاْنَ الْزَّوْجُ حُرّاً، وَأَنْ لَّاْ تَكُوْنَ ثَاْلِثَةً إِذَاْ كَاْنَ الْزَّوْجُ عَبْداً، وَالسَّاْبِعُ أَنْ يَكُوْنَ الْنِّكَاْحُ بِإِذْنِهَاْ إِذَاْ كَاْنَ الْوَلِيُّ غَيْرَ مُجْبِرٍ، وَالثَّاْمِنُ أَنْ لَّاْ تَكُوْنَ مَحْرَمًا.

وَأَمَّاْ شُرُوْطُ الْشَّاْهِدَيْنِ فَثَلاَثَةَ عَشَرَ شَرْطاً :

الْأَوَّلُ: كَوْنُهُمَا مُسْلِمَيْنِ، وَالثَّانِيْ كَوْنُهُمَاْ بَالِغَيْنِ، وَالثَّاْلِثُ كُوْنُهُمَاْ عَدْلَيْنِ، وَالرَّاْبِعُ كَوْنُهُمَاْ عَاْقِلَيْنِ، وَالْخَاْمِسُ كَوْنُهُمَاْ حُرَّيْنِ، وَالسَّاْدِسُ كَوْنُهُمَاْ ذَكَرَيْنِ، وَالسَّاْبِعُ كَوْنُهُمَاْ حَاْفِظَيْنِ لِمُرُوْءَةِ مِثْلِهِمَاْ وَالثَّاْمِنُ

كَوْنُهُمَاْ سَمِيْعَيْنِ، وَالتَّاْسِعُ كَوْنُهُمَاْ بَصِيْرَيْنِ، وَالْعَاْشِرُ كَوْنُهُمَاْ نَاْطِقَيْنِ، وَالْحَاْدِيْ عَشَرَ كَوْنُهُمَاْ عَاْرِفَيْنِ بِلُغَةِ الْمُتَعَاْقِدَيْنِ وَالثَّاْنِيْ عَشَرَ كَوْنُهُمَاْ غَيْرَ مُغَفَّلَيْنِ، وَالثَّاْلِثَ عَشَرَ أَنْ لَاْ يَتَعَيَّنَ الشَّاهِدُ لِلْوِلاَيَةِ .

وَأَمَّاْ شُرُوْطُ الْوَلِيِّ فَأَحَدَ عَشَرَ شَرْطاً: الْأَوَّلُ كَوْنُهُ ذَكَراً، وَالثَّاْنِيْ كَوْنُهُ مُسْلِماً، وَالثَّاْلِثُ كَوْنُهُ مُخْتَاْراً، وَالرَّاْبِعُ كَوْنُهُ حُراً، وَالْخَاْمِسُ كَوْنُهُ باْلِغاً، وَالسَّاْدِسُ كَوْنُهُ عَاْقِلاً، وَالسَّاْبِعُ كَوْنُهُ عَاْدِلاً، وَالثَّاْمِنُ كَوْنُهُ رَشِيْداً.

وَالتَّاسِعُ أَنْ لَّاْ يَكُوْنَ مُخْتَلَّ النَّظَرِ بِهَرَمٍ (١) أَوْ خَبَلٍ(٢)،وَالْعَاشِرُ أَنْ لَّاْ يَكُوْنَ مُحْرِماً بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

---

(١) الهرَم: أقصى الكبر، يقال: هَرِمَ كفرح فهو هرِمٌ هرَما، ويحصل الهَرَم في الغالب عند الثمانين سنة، قال الشاعر:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم

وقال آخر:

إن الثمانين وبُلِّغْتَهَا قَدْ أحوجت سمعي إلى ترجمان

قال العراقي في (ألفية الحديث) :

وينبغي الإمساك إن يخش الهرم وبالثمانين ابن خلاد جزم

قال ابن الصلاح نقلا عن أبي محمد بن خلاد: فإذا تناهى العمر بالمحدث فأعجب إليّ أن يمسك في الثمانين فإنه حد الهرم .

قلت: وقيس بالمحدث الوليُّ، وهذا كله إن كان عقله ناقصا بسبب الهرم، وإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا فله الولاية .

(٢) الخبل: بسكون الباء الجنون وشبهه، يقال: قد خبله الحزن إذا أذهب فؤاده، والخبل بفتحها أيضا الجنون، وفساد في العقل، ولكن المراد به هنا فساد العقل كمات يعلم من السياق .

وَالْحَادِيْ عَشَرَ أَنْ لَّاْ يَكُوْنَ أَخْرَسَ لَيْسَتْ لَهُ إِشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ وَلَاْ كِتَابَةٌ مُفْهِمَةٌ.

وَأَمَّاْ شُرُوْطُ الْصِّيْغَةِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطاً: الْأَوَّلُ أَنْ لَّاْ يتخَلَّلَ بَيْنَ الْقَبُوْلِ وَالإِيْجَابِ كَلاَمٌ أَجْنَبِيٌّ، وَالثَّانِيْ أَنْ لَّاْ يتخَلَّلَ بَيْنَهُمَاْ سُكُوْتٌ طَوِيْلٌ، وَالثَّالِثُ أَنْ يَتَوَافَقَا فِيَ الْمَعْنِيْ، وَالرَّابِعُ عَدَمُ التَّعْلِيْقِ، وَالْخَامِسُ عَدَمُ التَّأْقِيْتِ، وَالسَّادِسُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعَهُ مَنْ بِقُرْبِهِ، وَالسَّابِعُ بَقَاْءُ الأَهْلِيَّةِ إِلَىْ وُجُوْدِ الْشِّقِّ الآخَرِ، وَالثَّامِنُ أَنْ يَكُوْنَ بِلَفْظِ الْتَّزْوِيْجِ أَوْ الإِنْكَاْحِ لاْ غَيْرِهِمَاْ مِنَ الأَلْفَاْظِ، وَالتَّاْسِعُ أَنْ يُتِمَّ الْبَادِئُ كَلاَمَهُ، وَالْعَاْشِرُ أَنْ يَقْصِدَ بِجُمْلَةِ الْمُخَاْطَبِ، وَالْحَادِيْ عَشَرَ أَنْ لَّاْ تَرْجِعَ الْزَّوْجَةُ عَنْ إِذْنِهَاْ قَبْلَ الْعَقْدِ إِذْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهَاْ، وَالثَّانِيْ عَشَرَ أَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ لِمَعْنَاْهُ.

وَالثَّالِثَ عَشَرَ أَنْ يَذْكُرَ الْبَادِئُ الزَّوْجَةَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ أَنْ يَأْتِيَ الْبَادِئُ بِكَافِ الْخِطَابِ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ أَنْ يُتِمَّ الْمُخَاطَبُ الْعَقْدَ لَا مُوَكِّلُهُ وَلَا وَكِيْلُهُ وَلَا وَارِثُهُ

وَأَمَّا صُوَرُ صِيْغَةِ النِّكَاحِ فَأَرْبَعٌ: الْأُوْلَى أَنْ يَقُوْلَ الْوَلِيُّ لِلزَّوْجِ : زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بِإِذْنِهَا إِيَّايَ وَبِمَهْرٍ عَيْنُهُ كَذَا أَوْ عَدَدُهُ كَذَا ، فَيَقُوْلُ الزَّوْجُ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ، وَيَقُوْلُ الْمُحَكَّمُ: زَوَّجْتُكَ مُحَكِّمَتِي فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بِإِذْنِهَا إِيَّايَ وَبِمَهْرٍ عَيْنُهُ كَذَا أَوْ عَدَدُهُ كَذَا، فَيَقُولُ الزَّوْجُ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ، وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَقُوْلَ وَكِيْلُ الْوَلِيِّ لِلزَّوْجِ : زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بِتَوْكِيْلِ وَلِيِّهَا إِيَّايَ وَبِمَهْرٍ عَيْنُهُ كَذَا أَوْ عَدَدُهُ كَذَا، فَيَقُوْلُ الزَّوْجُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ.

وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَقُوْلَ الْوَلِيُّ لِوَكِيْلِ الزَّوْجِ: زَوَجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ مُوَكِّلَكَ فُلاَناً بِإِذْنِهَاْ إِيَّايَ وَبِمَهْرٍ عَيْنُهُ كَذَا، أَوْ عَدَدُهُ كَذَا فَيَقُوْلُ وَكِيْلُ الزَّوْجِ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَاْ وَتَزْوِيْجَهَا لَهُ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ، فَإِنْ تَرَكَ الْوَكِيْلُ لَفْظَةَ "لَهُ" لَمْ يَصِحَّ الْنِّكَاْحُ وَإِنْ نَوَىْ مُوَكِّلَهُ، وَالرَّاْبِعَةُ أَنْ يَقُوْلَ وَكِيْلُ الْوَلِيِّ لِوَكِيْلِ الزَّوْجِ: زَوَجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ مُوَكِّلَكَ فُلاَناً بِتَوْكِيْلِ وَلِيِّهَاْ إِيَّايَ وَبِمَهْرٍ عَيْنُهُ كَذَا، أَوْ عَدَدُهُ كَذَا فَيَقُوْلُ وَكِيْلُ الزَّوْجِ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَاْ وَتَزْوِيْجَهَا لَهُ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ .

تمت الرسالة الثالثة..